

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ
SALA SUPERIOR

REY ANTONIO QUILES CUEVAS Y
NADYA IVETTE PÉREZ BATISTA
DEMANDANTES

VS.

FREDDY SALIENT AQUINO,
MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO, Y
SLG COMPUESTA POR AMBOS;

CARLOS A RUBIO VALDÉS;

ÁNGEL DANIEL RIVERA
SÁNCHEZ

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
CABO ROJO

DEMANDADOS

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CIVIL NÚM.: MZ2025

SOBRE:
INJUNCTION ESTATUTARIO,
contemplado en la Ley Núm. 75 del 24
de junio de 1975, según enmendada, y
las disposiciones del Artículo 14.1 de
la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de
2009, según enmendada

DEMANDA DE
INJUNCTION ESTATUTARIO PRELIMINAR Y PERMANENTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparecen los demandantes por medio de la representación legal que suscribe y muy
respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. LAS PARTES

- Los demandantes **REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PÉREZ BATISTA**, son mayores de edad, casados entre sí, con dirección física: Haciendas del Club Golf y Playa, Solar 101, Cabo Rojo, PR 00623; y postal: PO BOX 6587 Mayagüez, PR 00681. La dirección electrónica es: rey5662@gmail.com. Su número telefónico: 787.454.5662.
- Los demandados **FREDDY SALIENT AQUINO y MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO**, son mayores de edad, casados entre sí, con dirección física: Haciendas del Club Golf y Playa, Solar 102, Cabo Rojo, PR 00623.
- La demandada Sociedad Legal de Gananciales es la compuesta por **FREDDY SALIENT AQUINO y MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO**, con dirección física: Haciendas del Club Golf y Playa Solar 102, Cabo Rojo, PR 00623.

4. El codemandado **CARLOS A. RUBIO VALDÉS**, es el ingeniero con licencia 19157 que preparó los planos de construcción del permiso número 2022-434087-PCOC-024607, así como el Ingeniero Inspector Designado de la Obra. Pertenece al Capítulo de Carolina del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Se desconoce sus direcciones y teléfonos en este momento.
5. El codemandado **MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO**, es la entidad jurídica de gobierno local, subordinada a la Constitución de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de asuntos, problemas y necesidades colectivas de sus habitantes, con capacidad legal e independiente y separada del Gobierno estatal de Puerto Rico, con sucesión perpetua y capacidad legislativa, administrativa y fiscal en todo asunto de naturaleza municipal. Con capacidad para demandar y ser demandado, denunciar, querellarse y defenderse en cualquier tribunal de justicia u organismo administrativo. La casa alcaldía del Municipio Autónomo de Cabo Rojo tiene como dirección física la Calle Betances #29, Cabo Rojo, Puerto Rico 00623. Su dirección postal es P.O. Box 1308 Cabo Rojo, P.R. 00623. Su Teléfono es el 787.851.1025 ext. 1108; y su correo electrónico: mcr@caborojopr.net.
6. El codemandado **MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO** a través de su oficina de Permisos, fue la agencia que aprobó los planos de construcción del permiso número 2022-434087-PCOC-024607.
7. El codemandado **ÁNGEL DANIEL RIVERA SÁNCHEZ**, es el individuo o compañía contratado para y que ha realizado y continúa realizando los trabajos de construcción de la obra aprobada bajo los planos de construcción del permiso número 2022-434087-PCOC-024607. Su dirección física es Carr. 146 km 19, Ciales, Puerto Rico 00638. Su número de teléfono es 787.634.0049.
8. Que los demandados **FREDDY SALIENT AQUINO** y **MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO** son vecinos colindantes con los demandados y están construyendo una obra en violación a los permisos emitidos, las leyes y los reglamentos.
9. Que el codemandado Carlos A. Rubio Valdés, siendo tanto el ingeniero proyectista como el Inspector Designado de la Obra ha permitido que se construya en violación a lo aprobado en el permiso de construcción número 2022-434087-PCOC-024607.
10. Que el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, es el contratista que ha

realizado y continua realizando trabajos en violación a los trabajos aprobados tanto en los planos como en el permiso incumpliendo con los parámetros aprobados.

II. JURISDICCION Y COMPETENCIA

11. El recurso de Injunction Estatutario Preliminar y Permanente de epígrafe se presenta al amparo de la facultad que le confiere la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, titulado “Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras”. (23 L.P.R.A. § 9024).
12. Uno de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161-2009 fue que autorizó que una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. Luego de aprobada, la Ley 161-2009 entró en vigor inmediatamente.
13. En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.
14. Conforme la Ley Núm. 75-1975, supra, las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

V., este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el recurso especial estatutario de marras.

III. LOS HECHOS

15. El caso de autos versa sobre un Recurso Extraordinario para solicitar paralización de obras y usos no autorizados y demolición de obras a tenor con el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009. (23 L.P.R.A. § 9024).
16. Mediante escritura 127 otorgada el 20 de febrero de 2003 en Mayagüez Puerto Rico ante Notario Público, Lcdo. Francisco J. Biaggi Landrón, se establecieron restricciones de uso y edificación para la propiedad objeto de esta demanda, más ciertas obligaciones afirmativas o negativas, con el propósito principal de que sirvan como mecanismo para preservar las normas arquitectónicas de la urbanización.
17. Los demandantes en la solicitud en referencia son residentes, y propietarios de la de la propiedad localizada en Haciendas de Club Golf y Playa en el Solar 101, Cabo Rojo, Puerto Rico, que colinda con la propiedad de los demandados **FREDDY SALIENT AQUINO y MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO**, cuya propiedad está localizada en Haciendas del Club Golf y Playa Solar 102, Cabo Rojo, Puerto Rico.
18. Los demandados **FREDDY SALIENT AQUINO y MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO**, presentaron a través del codemandado, Ing. Carlos A. Rubio Valdés, un proyecto de construcción para mejoras a la residencias de los demandados mediante el permiso de construcción número 2022-434087-PCOC-024607.
19. El Municipio Autónomo de Cabo Rojo, a través de su oficina de permisos, aprobó el permiso de construcción número 2022-434087-PCOC-024607 presentado por el codemandado, Ing. Carlos A. Rubio Valdés.
20. El codemandado, Ing. Carlos A. Rubio Valdés, además de ser el Proyectista de la obra es el Inspector Designado de esta, según se desprende del Permiso de Construcción aprobado.
21. El codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, es el contratista de la obra.
22. Que los demandados ilegalmente han incumplido con los parámetros aprobados en el permiso de construcción, extralimitándose y violentando los mismos. La

construcción no cumple con las distancias mínimas requeridas de los patios laterales y posteriores. Construcción de ampliaciones no contempladas en el permiso de construcción aprobado. Aperturas para puertas y ventanas a menos de cinco pies (5'-0") de distancia de la colindancias, contrario a lo establecido en los planos, permisos y el Código Civil de Puerto Rico.

23. Que los demandados, además, comenzaron la construcción sin obtener aprobación del Comité Arquitectónico y en violación a las condiciones establecidas en la Escritura #127 otorgada el 20 de febrero de 2003.
24. Que el permiso aprobado no contempla ninguna variaciones, pero sin embargo los demandados han violado los parámetros aprobados y el codemandados, Carlos A. Rubio Valdés, como Proyectista e Inspector Designado de la Obra, ha incumplido con su responsabilidad, según establecido en los artículos 7 y 8 de Ley Núm. 7 del 19 de julio de 1985, según enmendada.
25. En adición, el demandado se encuentra en este momento y diariamente, efectuado obras de construcción ilegalmente que exceden y/o no están comprendidas por el permiso solicitado por este el Municipio Autónomo de Cabo Rojo.
26. A la fecha de presentación de esta Demanda, la propiedad de la parte demandada está sujeta a condiciones restrictivas de uso y construcción, las cuales son de carácter permanente y obligatorias para la demandada y para toda persona o entidad que se convierta en dueña de alguno de las residencias que componen Haciendas del Club Golf y Playa.
27. Que el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, ha construido la obra en incumplimiento con los planos y el permiso de construcción aprobado y en incumplimiento con el artículo 8 de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada.
28. Que el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, a través de su Oficina de Permisos, aprobó los planos y el permiso de construcción y ha permitido que los demandados incumplan con lo aprobado.
29. A la fecha de presentación de esta Demanda, la propiedad de la parte demandada está sujeta a condiciones restrictivas de uso y construcción, las cuales son de carácter permanente y obligatorias para la demandada y para toda persona o

entidad que se convierta en dueña de alguno de las residencias que componen Haciendas del Club Golf y Playa.

30. Que las obras de construcción que han realizado los demandados están en violación a las condiciones restrictivas de uso y construcción que limitan y regulan las construcciones en Haciendas del Club Golf y Playa.

31. Que en el Permiso de Construcción aprobado por la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Cabo Rojo bajo el número de caso 2022-434087-PCOC-024607 indica en la sección de condiciones generales:

2. El llevar a cabo cualquier construcción no autorizada en este Permiso estará sujeto a que se presenten recursos extraordinarios para la demolición o paralización de las obras de obras no autorizadas y/o revocación de permisos, según se establece en la Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”.

6. La adjudicación de un permiso no tiene el propósito ni alcance de validar o anular cualquier restricción privada, incluyendo, servidumbres en equidad o prohibiciones que resulten inconsistentes con el permiso aquí concedido. La OGPe no cuenta con jurisdicción para adjudicar la vigencia de estas restricciones.

Si la concesión de un permiso resulta en un menoscabo de cualquier restricción o prohibición impuesta, la parte afectada podrá llevar aquellas acciones que en derecho procedan contra el concesionario del permiso; disponiéndose que, la OGPe o el Municipio Autónomo, según aplique, queda relevada de responsabilidad por tal alegación.

*12. Este permiso es expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos o el Municipio Autónomo, según aplique, **bajo la certificación del Ingeniero o Arquitecto licenciado** de que los planos, proyectos de obras y demás documentos fueron presentados de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, relacionada a la certificación de planos y obras en Puerto Rico y la Ley Núm. 7 de 19 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Certificación de Planos”, así como las leyes y reglamentos de planificación.*

De identificarse que alguna información ofrecida resulte falsa, el diseño de la obra no se ajusta a los reglamentos, indique hechos o dimensiones que no sean ciertas y correctas, suministre hechos o información falsos u ocultare información; se procederá con las acciones o medidas correctivas establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 135, supra,

artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 7, supra así como con las establecidas en la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permiso de Puerto Rico”, según aplique.

32. Que a pesar de todo lo anterior, los demandados continúan diariamente las obras de construcción en violación a los planos y permiso aprobado y en contravención de las condiciones restrictivas vigentes.
33. Que esta situación les ha afectado la salud física, emocional y mental a los demandantes, pone en riesgo la seguridad de su hogar, su derecho a la intimidad y la protección de su patrimonio al afectar negativamente el valor de su propiedad.

IV. DERECHO APLICABLE Y REMEDIOS SOLICITADOS

34. La Ley Núm. 55 1 de junio de 2020, según enmendada, conocido como el “Código Civil de Puerto Rico”; en su Artículo 807 - Distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones, indica:

No pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre el predio del vecino si no hay un metro y medio de distancia entre la pared en que se construyen y dicho predio. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la propiedad vecina, si no hay sesenta (60) centímetros de distancia.

Las distancias se cuentan en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en los que no hay voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades.

35. La Ley de Certificación de Planos o Proyectos, Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada indica en sus artículos 7 y 8:

Artículo 7. — (23 L.P.R.A. § 42g)

Todo ingeniero o arquitecto que al someter una certificación de plano o proyectos, voluntariamente ofrezca información falsa, o el diseño de la obra no se ajuste a los reglamentos o indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas o, suministre a la Administración de Reglamentos y Permisos información o hechos falsos u ocultare información con el fin de conseguir que se le expida un permiso de construcción o de uso, será culpable de delito menos grave, y convicto que fuere, se le impondrá una multa no mayor de quinientos dólares (\$500) o cárcel por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal. En adición el Tribunal establecerá un período no menor de tres (3) meses ni mayor de tres (3) años durante el cual dicha persona quedará inhabilitada para someter certificaciones para los propósitos de esta ley.

Artículo 8. — (23 L.P.R.A. § 42h)

(a) Toda persona natural o jurídica que voluntariamente altere la construcción de una obra de tal forma que varíe los planos o el proyecto según fue certificado por el ingeniero o arquitecto, conforme a las disposiciones de esta Ley y que al así actuar afecte adversamente la solidez estructural de la obra, o la salud, o seguridad pública, será culpable de delito grave, y convicto que fuere, se le impondrá una pena no menor de seis (6) meses de reclusión, ni mayor de un (1) año o una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas, a discreción del tribunal.

(b) Si como consecuencia de la conducta expresada en el Artículo 7, o en el inciso anterior del presente artículo, ocurre la muerte de un ser humano, la persona causante incurrirá en delito grave y, de ser convicta, se le impondrá una pena de reclusión por un término no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años.

(c) Esta ley no limita lo dispuesto por las leyes que regulan las profesiones de ingeniero o arquitecto, así como las de cualquier oficio, para acción disciplinaria por violaciones a las mismas, independientemente de cualquier acción criminal instada bajo esta ley. El Tribunal notificará cualquier sentencia dictada por violaciones a esta ley al Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, a la Junta Examinadora de Ingenieros o a cualquier entidad administrativa concernida.

(d) Nada de lo dispuesto en esta Ley, deberá interpretarse como una derogación, alteración o modificación de las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico y de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, relativa a la responsabilidad civil del que diseña o del que construye. De ser persona jurídica la que altera la construcción de la obra de tal forma que varíe los planos o el proyecto según fue certificado y la variación sea en detrimento y no en beneficio de la obra, las personas naturales que hayan sido responsables por la alteración no podrán oponer la defensa de que están exentas de responsabilidad por la limitación que establecen las leyes para los accionistas, directores y socios, de corporaciones y sociedades, respectivamente.

(e) El contratista o constructor de la obra vendrá obligado a efectuar alteraciones y reconstrucciones, o restituir a su diseño conforme a los planos certificados según le fueren requeridos por los organismos gubernamentales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concernidos, para corregir los vicios o defectos de construcción, o desviaciones del diseño según planos certificados que se hubieran incurrido en violación del permiso otorgado y de los reglamentos aplicables.

36. La Ley para la Certificación de Planos Finales de Construcción que Requieran Permisos y Endosos de Varias Agencias, Ley Núm. 7 del 19 de julio de 1985, según enmendada indica en sus artículos 7, 8 y 9 indican:

Artículo 7. — Supervisión e inspección de obras. — (23 L.P.R.A. § 73f)

(a) **El ingeniero o arquitecto que supervise o inspecciona la obra o el oficial de la construcción o su representante, rechazará trabajos que no estén de conformidad con los planos y especificaciones certificados que fueron objeto del endoso y la aprobación otorgada por la agencia, y podrá presentar querellas según lo dispuesto en esta ley.**

(b) Toda obra de construcción cubierta por las disposiciones de esta ley que por reglamento requiera estar bajo la inspección de un ingeniero o arquitecto licenciado, deberá cumplir con las disposiciones reglamentarias. El ingeniero o arquitecto que inspeccione la obra deberá radicar, a la terminación de la obra de construcción, una certificación escrita ante la agencia expresando que la misma fue inspeccionada por él, y que cumplió con lo expresado en el permiso otorgado conforme a los planos certificados. La agencia deberá archivar copia de dicha certificación como parte del expediente, planos y documentos objeto de la aprobación expedida en virtud del Artículo 4 de la presente ley. La certificación, por razón de la naturaleza periódica de la inspección, deberá responder a la intensidad y frecuencia con que la misma se lleve a cabo, que nunca podrá ser inferior a la que se requiere por esta ley o la reglamentación que ella autoriza. El contratista o constructor o sus empleados no podrán certificar la inspección de una obra construida por los mismos.

(c) El contratista o constructor bajo cuya dirección se ejecutó la obra presentará a la agencia concernida una certificación, bajo juramento acreditativa de que la misma fue ejecutada de acuerdo a los planos y especificaciones sobre los cuales se otorgó el permiso de construcción.

Artículo 8. — Procedimientos en casos de violaciones al permiso o endoso expedido. — (23 L.P.R.A. § 73g)

A. Procedimiento previo al comienzo de la construcción de la obra.

(1) Cuando el profesional que confeccionó los planos, o el que tiene a cargo la inspección o supervisión de una obra o un funcionario autorizado por la agencia advierta alguna irregularidad en el plano o documentos aprobados, presentará de inmediato una querella ante la agencia concesionaria o ante la Administración de Reglamentos y Permisos, identificando la obra y describiendo de manera precisa y detallada los actos constitutivos de la falta o violación, e identificando, si fuera posible, la persona o personas responsables de la falta o violación.

(2) La agencia o la Administración de Reglamentos y Permisos, según fuere el caso, procederá a considerar el caso en sus méritos efectuando una vista a esos propósitos. Concluida la misma el oficial examinador redactará un informe con sus

determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones.

(3) En aquellos casos en que la agencia determine revocar o de alguna manera su determinación limite, altere o condicione el endoso al permiso concedido, la parte perjudicada tendrá treinta (30) días a partir de la notificación para solicitar reconsideración de esta determinación ante la propia agencia. Con posterioridad a este recurso podrá utilizar todo aquel remedio que entienda que en derecho le corresponde.

B. Procedimiento una vez comenzada la obra aprobada.

(1) Procedimiento Administrativo.

(a) Una vez comenzada la obra, el profesional que confeccionó los planos, el inspector y/o supervisor de la obra o un funcionario autorizado, **vendrá obligado a notificar a la agencia concernida o a la Administración de Reglamentos y Permisos si advirtiera alguna falta, violación, irregularidad o fraude en la obra objeto de aprobación.** Deberá identificar la obra o parte de la misma y los actos constitutivos de la violación e identificando, si es posible, a la persona o personas responsables.

(b) La agencia o la Administración de Reglamentos y Permisos examinarán la queja y de estimar que debe investigarse, notificará a la parte o partes que se estimen responsables, explicando brevemente el asunto ante su consideración y la fecha en que se efectuará una vista sobre la querella.

(c) Cuando se estime necesario, en atención al interés y la seguridad pública., la agencia podrá por si, en aquellos casos en que la ley de la propia agencia los faculte, o por medio de la Administración de Reglamentos y Permisos, ordenar, previo a la celebración de la vista, la paralización total o parcial de las obras mediante una orden de cese y desista. En estos casos en que la agencia o la Administración de Reglamentos y Permisos, ordena la paralización previa a la vista, notificará de inmediato su acción a la parte o partes que se estimen responsables y al dueño y/o al proyectista y/o al contratista y celebrará una vista en o antes de tres días laborables. De continuarse la acción de paralización concluido el proceso de vistas, la agencia o la Administración de Reglamentos y Permisos, adoptará una decisión en o antes de diez (10) días, ambos términos contados a partir de la fecha de la emisión de la orden de cese y desista.

(d) Concluida la misma el examinador redactará un informe con sus determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones.

Cuando la agencia ordene por sí o vía la Administración de Reglamentos y Permisos, la paralización parcial o total de la obra, dicha orden entrará en vigor de inmediato.

(e) a parte afectada, por determinaciones conforme al procedimiento dispuesto en los incisos 8 B(1)(c) y 8 B(1)(d) anteriores, tendrá treinta (30) días a partir de la notificación para solicitar reconsideración de la determinación emitida ante la agencia o ante la Administración de Reglamentos y Permisos, según fuere el caso, o podrá utilizar todo aquel remedio que en derecho le corresponda administrativa o judicialmente.

Artículo 9. — Penalidades por Incumplimiento en Proceso de Certificación. — (23 L.P.R.A. § 73h)

Todo profesional que, voluntariamente o por negligencia crasa, ofrezca información falsa; o el diseño de la obra no se ajuste a la ley y reglamentos; o indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas; o suministre a la agencia información o hechos falsos; u ocultare información, con el fin de conseguir que se le expida el endoso o aprobación al someter una certificación será culpable de delito menos grave, y convicto que fuere, se le impondrá, una multa no menor de seiscientos dólares (\$600), ni mayor de mil dólares (\$1,000) o cárcel por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal. En adición, el Tribunal tendrá discreción para, en atención a la falta, establecer el periodo por el que dicha persona quedará inhabilitada para someter certificaciones para los propósitos de esta ley. Si la persona fuese convicta en más de una ocasión por el delito que aquí se establece, quedará permanentemente inhabilitada para someter certificaciones para los propósitos de esta ley.

37. El Artículo 14.1. de la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009 dispone:

Art. 14.1 - Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024). *La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction**, mandamus, sentencia declaratoria, **o cualquier otra acción adecuada para solicitar:** 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra** iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, **o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;** 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) **la***

demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

38. El Artículo 9.10 de la Ley Núm. 161-2009, supra — Certeza de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019i) indica:

*Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. **No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado.***

39. En vista de todo lo anterior, y ante el incumplimiento evidente del demandado con las leyes y reglamentación aplicable, el demandante solicita respetuosamente de este Honorable Foro que declare CON LUGAR el presente recurso especial estatutario y, consecuentemente:

- a. emita un interdicto permanente dirigido al demandado ordenándole el cese de toda obra de construcción en el área objeto de esta petición por no estar en armonía con los planos y permisos aprobados.
- b. la revocación del Permiso de Construcción aprobado bajo el número de caso 2022-434087-PCOC-024607, cuyos parámetros de diseño, restricciones y condiciones han sido violentadas.
- c. El cese y desista de cualquier obra de construcción que no cuente con los permisos de las agencias pertinentes y/o que hayan obtenido ilegalmente.
- d. El cese y desista de toda obra que no cumpla con las condiciones restrictivas de uso y construcción que limitan y regulan las construcciones en Haciendas del Club Golf y Playa.
- e. Se ordene la demolición de todos los trabajos realizados ilegalmente que están en violación con el permiso de construcción aprobado.

- f. La imposición de todas costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la parte demandante.

V. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, el demandante solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare CON LUGAR el presente recurso especial estatutario y, en consecuencia:

- a. Emita un interdicto/orden permanente al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161, 2009; ordenándole al demandado y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes que cesen los trabajos de construcción relacionados al permiso de construcción número 2022-434087-PCOC-024607, por no estar en armonía con los planos y permisos aprobados;
- b. Emita un interdicto permanente dirigido al demandado ordenándole el cese de toda obra de construcción en el área objeto de esta petición por no estar en armonía con los planos y permisos aprobados.
- c. Se ordene la demolición de todos los trabajos realizados ilegalmente que están en violación con el permiso de construcción aprobado.
- d. Le conceda a la parte aquí compareciente el pago de todas costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la parte demandante.
- e. Se encuentre a la parte demandada incurso en temeridad a tenor con nuestro Estado de Derecho Vigente.
- f. Conceda cualquier otro remedio que en Derecho y Justicia proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 24 de abril de 2025.

f/ CARLOS F. VERA MUÑOZ

Abogado del Demandante
 RUA Núm.: 16091
 Colegiado Número 17616
 PO Box 1092
 Hormigueros, P.R. 00660-1092
 Tel. (787) 356-4760
 Email RUA: cveralaw@gmail.com